



PUTUSAN
Nomor 2368 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSDI WASITO bin TAMPANG, bertempat tinggal di Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mashudi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hudi Rizal & Partners, berkantor di Jalan Ciater Raya Nomor 40, Griya Serpong, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KASMIDJAN**, bertempat tinggal di Desa Tembalang, RT 01 RW 02, Kelurahan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kairul Anwar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anwar, Agoeng & Associates, berkantor di Jalan Jatingaleh I Nomor 272 A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;
2. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA q.q. PENDIDIKAN TINGGI (DIKTI), q.q. REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**, yang diwakili oleh Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto Nomor 13, Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kairul Anwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berkantor di Gedung

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rektorat Widya Puraya Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021;

3. **KEPALA KELURAHAN TEMBALANG, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang**, yang diwakili oleh Lurah Tembalang, Maryono, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Banjarsari Nomor 35, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Satrio Imam P, M.Si., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sigit Rachmawan Adhi, S.T., M.M., berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 23, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Radiyanto, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Yasan C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi), yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
 - Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi), yang terletak dan dikenal umum Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
 - Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak atas tanah Yasan C Nomor 394 antara Tergugat I dengan Tergugat II seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dan beberapa transaksi jual belinya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terletak dan dikenal umum Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
- Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
- Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
- Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;

6. Menghukum Tergugat II dan/atau pihak lain yang menguasai dan atau yang mendapatkan hak dari padanya agar mengembalikan dan atau menyerahkan bidang tanah berdasarkan alas hak Yasan C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi), dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
- Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
- Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
- Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;

7. Memerintahkan kepada Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang) untuk mengeluarkan bidang tanah Yasan C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi) dari lampiran alas hak pada buku Sertipikat Hak Pakai Nomor 27/2012 atas nama Tergugat II, yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang milik sah Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



UNDIP,

- Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
- Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
- Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan kerugian *immateriil* kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat 1:

- a. *Exceptio plurium litis consortium* (eksepsi gugatan kurang pihak);
- b. Gugatan daluwarsa;

Eksepsi Tergugat 2:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi gugatan daluwarsa;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat 3:

- a. Eksepsi kewenangan absolut;
- b. Eksepsi gugatan daluwarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat 4:

1. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*legal standing* dalam gugatan (*persona standi in judicio*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 2 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk membongkar bangunan yang diakui milik Tergugat Rekonvensi 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari atas setiap kali keterlambatan membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 30 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.216.000,00 (enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 323/PDT/2021/PT SMG, tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg, *juncto* Nomor 60/Pdt.K/2021/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2021;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Maret 2021, Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 September 2021 Nomor 323/PDT/2021/PT SMG;

dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Yasan C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi) yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
 - Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat adalah pemilik sah tanah C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi), yang terletak dan dikenal umum Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
 - Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
4. Menyatakan demi hukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak atas tanah Yasan C. 374, Persil 28 A, Kelas D II antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) dan beberapa transaksi jual beli lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terletak yang terletak dan dikenal umum Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
 - Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding II/Tergugat II dan/atau pihak lain yang menguasai dan atau yang mendapatkan hak dari padanya agar mengembalikan dan atau menyerahkan bidang tanah Yasan C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi), dalam keadaan baik dan kosong kepada Pemanding/Penggugat, yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
 - Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
7. Memerintahkan kepada Terbanding IV/Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang) untuk mengeluarkan bidang tanah Yasan C. 374, Persil 28 A, Kelas D II seluas kurang lebih 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi) dari lampiran alas hak pada buku Sertipikat Hak Pakai Nomor 27/2012 atas nama Terbanding II/Tergugat II, yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing, RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang milik sah Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah timur : Jalan Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP,
 - Sebelah selatan : Sujari sekarang jalan baru UNDIP,
 - Sebelah barat : Bani/Sariman sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
8. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV, secara tanggung renteng

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



membayar kerugian materiil dan kerugian *immateriil* kepada Penggugat uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

9. Menghukum Para Terbanding/Pera Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau setidaknya-tidaknya,

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 23 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa tanah Yasan C 374 Persil 28 A Kelas D II seluas 2.685 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Sukarti Als. Rumi/Karti, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemberian ganti rugi dan sudah dilepaskan haknya oleh pemilik sejak tahun 1981 yang tercatat dan masuk dalam daftar lampiran atas hak terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK 1142/HP/33.74/09/2012 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, melalui proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pada pokoknya menentukan bahwa atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum, yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan, sehingga sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa berdasarkan alasan tersebut, oleh karena sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 dan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 3 Maret 2020, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSDI WASITO bin TAMPANG tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSDI WASITO bin TAMPANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2368 K/Pdt/2023